

준비서면

사건번호: 2023가소553042 보증금반환

피 고 : 정승혜 주민번호: 770330-2168344

주 소 : 성남시 중원구 박석로 24-13 3층

전화번호 : 010 4485 7711

원 고 : 최민혁 주민번호: 900302-1121214

주 소 : 인천 서구 경명대로 671번지 6-12 (공촌동, 에이케이쉬르빌) 501호

전화번호 : 010 5090 7290

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용 및 성남에서의 교통비용은 원고의 부담으로 한다.
라는 판결을 구합니다.

다 음

1. 원고 최민혁은 23년 3월 13일에 정승혜가 거주하는 건물 지하에 임대차계약을 체결하고 그 다음날 14일, 계약후 24시간이 채 안된시점, 전화통화시 갑자기 태도가 변경하여 정승혜의 모든 말을 막고 어머니를 강간하고 죽인 김인권이란 사람에 관해 **반복적으로** 언급하기 시작하였습니다. (을 제1증 녹취파일 및 을 제2증 순차적인 문자영상)

그 요지는,

니가하는 모든말은 김인권이 시킨거지? 그가 옆에서 너를 촬영하고 있지?
그는 자기 엄마를 강간하고 살해한 살인자야.

정승혜는 경찰 신고후 출동 경찰에 **녹취파일** 들러드렸고 경찰관님들의 지시로 최민혁에게 전화를 했는데받지 않았습니다. 그날바로 경찰서 형사과로가 형사님들 앞에서 이틀에 걸쳐 최민혁에게 전화와 보증금을 돌려주겠다는 문자를 수십차례 보냈지만 응답하지 않았습니다.

2 그리고 정승혜를 사기죄로 고소하였으나 정승혜는 무혐의 결정을 받았습니다. 당시 담당 조사관님 앞에서도 보증금을 돌려주겠다는 문자를 보냈지만 응답하지 않았습니다.

3 인천지방법원을 통해 정승혜는 알지도 못하는 김인권과 이태희라는 사람들을 내용으로하는 보증금 반환 소송을 하여 그 소송을 위해 정승혜는 인천까지 가야할 입장입니다.

4 민법 제110조 (사기, 강박에 의한 의사표시) 1) 사기나 강박에의한 의사표시는 취소할수 있다고 명시되어 있습니다. 따라서 통화중에 김인권이란 사람에 대해 언급하며 언어폭력을 휘두른것은 취소 사유가 되며 취소권을 행사할 수 있고 계약금의 두배인 600백만원을 지불할 이유가 없습니다.

5 이미 피고 정승혜는 성남 중원경찰서에서 최민혁을 상대로 무고죄 고소장 접수와 조사관님 앞에서의 진술을 마친 상태입니다.

6 저 피고 정승혜는 영어강사일을 하고 미국학교에서 입학허가되어 공부하며 부친의 갑작스런 사고 이후로 십여년간 관리하고 있는데 그 십여년간 한두달이 멀다하고 이런 억지 범죄를 경험해오고 있습니다. 저는 이것이 조직적 부동산범죄의 일부라 생각하여 조사를 진행해오고 있고 제 전공과도 연계기 있어 끝까지 조사해나갈 예정입니다.

입 증 방 법

- 1 을 제1증 녹취파일
- 2 을 제2증 순차적인 문자 영상

2024년 1월 8일

위 피고 정 승 혜 (인)

인천지방법원 귀중